

[4] 국유재산 관련 연체자 소유 발견재산 압류 및 사후관리 부적정

- 「국유재산법」 제73조(연체료 등의 징수)에 따르면 국유재산의 대부료, 변상금 등 연체료가 납부기한까지 납부되지 아니한 경우에는 「국세징수법」의 체납처분에 관한 규정을 준용하여 징수할 수 있다고 되어 있고
 - 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제51조(채권의 시효관리) 제2항에 따르면 대부료, 변상금, 연체료 등 「국세징수법」의 체납처분에 관한 규정을 준용하여 징수할 수 있는 채권의 소멸시효 중단은 압류의 방법으로 한다고 되어 있음
 - 따라서, 국유재산 관련 연체자 소유 발견재산에 대하여 관할 세무서에 압류를 의뢰한 때에는 압류를 의뢰한 이후 부동산 등기사항증명서를 확인하여 압류 여부 및 압류권자가 국(기획재정부)으로 압류되었는지 확인하여야 함
- 그런데, 광주전남지역본부에서 국유재산 대부료, 변상금 등 연체자 소유 발견재산에 대한 관리 실태를 점검한 결과

i) 연체자 소유 발견재산 압류 부적정

- ‘전라남도 완도군 신지면’ 소재 국유재산의 변상금 연체자¹⁾인 ○○○ 소유 발견재산(전라남도 완도군 외 2필지)은 2016. 6. 23. 해남세무서에 압류등기를 의뢰한 후 해남세무서에서 압류등기를 하지 않아 압류가 되지 않았는데도 이를 그대로 두고 있었고

1) 납부기한 : 2015. 9. 5., 연체금액 : 11,269,420원

- ‘제주특별자치도 제주시’ 소재 국유재산의 변상금 연체자²⁾인 ○○○○ 소유 발견재산(제주특별자치도 제주시 소재 2필지)은 2016. 9. 12. 제주세무서에 압류등기를 의뢰한 후 부동산 등기 사항증명서상 압류권자가 국(기획재정부)으로 기재되지 않고 국(제주세무서)으로 잘못 기재되었는데도 이를 확인하지 아니하여 국(기획재정부)으로 정정하지 않는 등
- [표 4] 및 [별표 2]와 같이 관할세무서에 압류를 의뢰한 26필지의 국유재산은 실제로 압류 등기가 되지 않았거나 압류권자가 국(기획재정부)으로 되지 않았는데도 이를 그대로 두고 있는 사실이 있음

[표 4] 국유재산 연체자 소유 발견재산 압류 부적정 현황

(단위 : 필지 수)

합계(C=A+B)	미압류(A)	압류권자 오류 압류(B)
-----------	--------	---------------

“기재 생략”

ii) 연체자 소유 발견재산 사후관리 부적정

- ‘전라남도 해남군 화원면’ 소재 국유재산의 변상금 연체자³⁾인 ○○○○ 소유 발견재산(전라남도 해남군 화원면 소재 1필지)은 2012. 9. 11. 해남세무서에 압류등기를 의뢰한 후 부동산 등기사항증명서상 압류권자가 국(기획재정부)으로 기재되지 않고 국(해남세무서)으로 잘못 기재되었는데도 이를 확인하고 정정 조치를 하지 아니한 결과

2) 납부기한 : 2015. 9. 5., 연체금액 : 11,269,420원

3) 납부기한 : 2009. 1. 25., 연체금액 : 3,159,260원

- 동 발견재산에 대하여 2014. 7. 24. 강제경매 개시결정(광주지법 해남지원 △△△△타경▲▲▲▲)되고 경매법원에서는 압류권자인 해남세무서로 통지를 하였으나 해남세무서에서는 국세 체납관련 압류가 아니므로 법원에 교부청구를 하지 않았고 광주전남지역본부는 경매 사실을 통지받지 못해 배당⁴⁾을 받지 못하고 2015. 3. 27. 경매로 인해 소유권이 변동되어 압류가 말소되는 등

△ [별표 3]과 같이 국유재산 관련 연체자 소유 발견재산 5건은 아예 압류가 되지 않은 상태에서 경매 등으로 소유권이 이전되었고, 3건은 압류권자가 잘못 등기되었는데도 이를 정정하지 않고 그대로 두고 있다가 경매 등으로 압류 말소 및 소유권이 이전되어 대부료 등 연체료를 회수할 기회를 잃게 되었고

△ 위 3건을 비롯하여 국(기획재정부)으로 압류되었던 6건도 경매 등으로 이미 압류가 말소되고 소유권이 이전되었는데도 압류재산으로 계속 관리하고 있는 것으로 확인됨

4) 만약, 2012. 9. 11. 압류권자를 국(기획재정부)로 정정하였다면 아래와 같이 동 경매사건 배당에 참가하여 478,870원을 배당받을 수 있었음

< 광주지법 해남지원 △△△△타경▲▲▲▲ 배당 내역 >

(단위 : 원)

구분	합 계	A (가압류권자)	B (가압류권자)	C (가압류권자)	국(기획재정부) (압류권자)
----	-----	--------------	--------------	--------------	--------------------

【조치할 사항】

- ◇ 광주전남지역본부장은 미압류된 국유재산 관련 연체자 소유 발견재산 16필지에 대하여 신속히 압류를 재의뢰하고
 - 압류권자가 관할세무서로 잘못 등기되어 있는 10필지의 압류권자를 국(기획재정부)으로 정정 의뢰하시기 바람
 - 국유재산 관련 연체자 소유 발견재산으로 관리하고 있으나, 경매 등으로 소유권이 이전된 총 14필지는 압류재산으로 관리하지 않도록 하시기 바람. (시정)
- ◇ 국유재산총괄부장은 국유재산 관련 연체자 소유 발견재산에 대하여 관할세무서에 압류를 의뢰한 이후 압류 여부 및 압류권자가 국(기획재정부)으로 정당하게 등기되었는지를 확인하는 등 사후 관리방안을 마련하시기 바람. (통보)

[별표 2]

국유재산 관련 연체자 소유 발견재산 압류 부적정 명세

(단위 : m²)

순번	국유재산 소재지	지목	면적	연체자	발견재산 소재지	면적
----	----------	----	----	-----	----------	----

“기재 생략”

[별표 3]

국유재산 관련 연체자 소유 발견재산 사후관리 부적정 명세

순번	연체자 소유 발견재산 소재지	압류권자	압류일	소유권 변동일	압류 말소 사유
----	--------------------	------	-----	------------	-------------

“기재 생략”